



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1578-2025

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 381, reclama don Esteban Hernán Barahona Contreras, candidato a Consejero Regional por la Región de Valparaíso, en las elecciones de Consejeros Regionales 2024, contra la Resolución N°G14950 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura y desestimó la solicitud de reembolso;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo tres observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, todas referidas a gastos rendidos sin documentación suficiente, a saber:

a) Observación N°1: Se constató una diferencia de \$39.940 entre el gasto declarado por concepto de "propaganda en radioemisoras", por \$110.000 y el efectivamente consignado en el documento tributario de respaldo, \$149.940, diferencia que el administrador electoral reconoció haber solventado con dinero de su cónyuge, sin ingresarlos a la contabilidad electoral a través del Sistema de Recepción de Aportes, lo que el Servicio Electoral calificó como infracción a los artículos 10 y 19 de la Ley N°19.884;

b) Observación N°2: Se declaró un gasto por \$1.000.000 por servicios remunerados de brigadistas, acreditado mediante las boletas de honorarios N°3 y N°9, ambas emitidas el once de noviembre de dos mil veinticuatro, una vez finalizado el término del periodo de campaña electoral, sin que se acompañara informe de actividades que acredite la efectiva prestación de los servicios, ni se hubiese justificado el valor de mercado;

c) Observación N°3: Se declaró un gasto por \$500.000 por "edición de imágenes y videos", respaldado en boleta de honorarios N°8, emitida el once de noviembre de dos mil veinticuatro, emitida luego del periodo de campaña electoral, sin que se acompañe informe de actividades;

3°) Que la reclamante solicitó que se tuvieran por subsanadas las observaciones mantenidas en la resolución impugnada, sobre la base de los antecedentes que acompaña a la reclamación;





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1578-2025

4°) Que, en lo referido a la observación N°3, consta que a fojas 389 que la candidatura presentó un informe de actividades con un desarrollo detallado de las labores realizadas, con medios de respaldo con contenido digital publicado en distintos momentos de la campaña electoral, lo que permite tener por subsanada la observación conforme lo dispuesto en los artículos 47 inciso 3° y 17, ambas de la Ley N°19.884;

5°) Que, acerca de las demás observaciones N°1 y N°2, corresponde rechazar la reclamación en esta parte, en tanto no se acreditó fehacientemente el origen del aporte realizado a propósito de la observación N°1, en tanto que, sobre la observación N°2 no se presentaron medios de comprobación que permitan establecer la efectividad del gasto;

6°) Que el gasto rechazado en este caso, a saber, de \$1.000.000, corresponde al 44,1% del gasto rechazado, lo que permite establecer la concurrencia de omisiones graves que autorizan el rechazo de la cuenta en virtud del artículo 50 de la Ley N°19.884. En tal sentido, corresponde, además, rechazar la reclamación en lo relativo al reembolso de los gastos observados, pues, al encontrarse la cuenta rechazada y al mantenerse las observaciones, no concurren en la especie los presupuestos del artículo 17 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones y citas legales **se acoge parcialmente** la reclamación interpuesta a fojas 381, reclama don Esteban Hernán Barahona Contreras, candidato a Consejero Regional por la Región de Valparaíso, en las elecciones de Consejeros Regionales 2024, contra la Resolución N°G14950 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, **sólo en cuanto** se tiene por subsanada la observación N°3. En lo demás, se rechaza la reclamación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol 1578-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y doña Adelita Inés Ravanales Arriagada. Causa Rol N°1578-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.



Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 18 de agosto de 2026.



C1C01EF1-F490-47CC-B8C3-13F4525299F2

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.